

ACUERDO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

{{company2}} Entre los suscritos a saber **{{company1_repLegal}}**, {{company1_repLegalDetalles}}, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **{{company1}}**, Sociedad Anónima debidamente constituida según las leyes de la República de Panamá e inscrita en la sección mercantil del Registro Público de Panamá con folio {{company1_folio}}, documento {{company1_documento}}, con domicilio en {{company1_direccion}}; y, **{{company2_repLegal}}**, {{company2_repLegalDetalles}}, quien actúa en su condición de Representante Legal de **{{company2}}**, Sociedad Anónima debidamente constituida según las leyes de la República de Panamá con folio {{company2_folio}}, Documento {{company2_documento}}, con domicilio en {{company2_direccion}}, a quienes conjuntamente se denominarán LAS PARTES; ambos de manera libre y espontánea, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente Acuerdo de Consorcio, incluyendo como mínimo las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: Las empresas descritas conforman el consorcio denominado **{{consorcioName}}**, y se comprometen a presentar propuesta y participar en el proyecto **rewr**. Las empresas miembros del **{{consorcioName}}** se obligan a participar en forma conjunta y responder solidariamente ante el **{{cliente}}** por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta, el pliego de cargos, el contrato y de toda la ejecución de la obra, así como de las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato. Esta solidaridad se extiende en el caso de que el **{{cliente}}** instaure cualquier tipo de acción legal en lo administrativo o judicial.

CLAÚSULA SEGUNDA: Se designa como Representante Legal del **{{consorcioName}}** a **{{repLegalConsorcio}}**, con cédula de identidad **{{cedulaRepLegalConsorcio}}**, el cual contará con todas las facultades para ejercer sus funciones; sin embargo, deberá contar con el aval de **{{company2_repLegal}}** para efectos de suscribir compromisos no cubiertos por el presente convenio. Asimismo, declara que la participación de cada empresa miembro del Consorcio o Asociación Accidental es la siguiente:

1. **{{company1}}** {{company1_roleDescription}}. Su participación accionaria es del cincuenta por ciento (50%) del consorcio.
2. **{{company2}}** {{company2_roleDescription}}. Su participación accionaria es del cincuenta por ciento (50%) del consorcio.

Igualmente, los miembros que integran el **{{consorcioName}}** declaran que renuncian a intentar reclamar diplomáticamente cualquier reclamación futura que se genere como consecuencia del proyecto **rewr**.

CLAÚSULA TERCERA: El **{{consorcioName}}** acuerda que, en caso de ejecución de los trabajos, cada parte asignará un representante con amplios poderes y disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender tanto el programa de trabajo que se elabore como cualquier otro asunto que requiera de su presencia, los cuales igualmente coordinarán las tareas técnicas y profesionales.

CLAÚSULA CUARTA: Las acciones de cada empresa miembro del consorcio o asociación accidental son ominativas, y sus accionistas o beneficiarios finales son los siguientes:

EMPRESAS MIEMBRO	ROL	% DE ACCIONES
{{company1}}	{{company1_role}}	{{company1_porcentajeAcciones}}%
{{company2}}	{{company2_role}}	{{company2_porcentajeAcciones}}%

CLAÚSULA QUINTA: Las partes acuerdan que la empresa líder del **{{consorcioName}}** será la empresa **{{company1}}**, la cual está debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, a Folio con No. {{company1_folio}}, Documento {{company1_documento}}, No obstante, todos los socios del consorcio son conjuntamente solidarios y responsables del cumplimiento cabal de todas las responsabilidades. Con dirección de correo y teléfonos para cualquier aclaración:

Correo: **{{emailRepLegal}}**
Dirigido a: **{{repLegalConsorcio}}**
Teléfono: **{{telefonoRepLegal}}**

CLAÚSULA SEXTA: Las empresas miembros del **{{consorcioName}}** se comprometen, en caso de ser adjudicado, a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales, técnicas y al tratarse de consorcios. Éstos podrán formalizarse ante el Registro Público, para cumplir con el objeto contractual de los mencionados proyectos,

manteniendo en todo momento la responsabilidad solidaria por todas las empresas miembro del Consorcio o Asociación Accidental.

CLAÚSULA SÉPTIMA: Las empresas miembros del **{{consorcioName}}** se comprometen solidariamente, a ejecutar la obra cumpliendo con todas las especificaciones técnicas aplicables.

CLAÚSULA OCTAVA: Las empresas miembros del **C{{consorcioName}}**, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria frente al Estado, determinan que las empresas **{{company1}}** e **{{company2}}** serán las responsables por las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra naturaleza que surjan como consecuencia de la celebración de los contratos mencionados.

Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la Ciudad de Panamá a los miércoles días del mes de septiembre de 2025.

Firma:_____
{{company1_repLegal}}
Representante Legal de la Empresa: {{company1}}

Firma:_____
{{company2_repLegal}}
Representante Legal de la Empresa: {{company2}}